

# Aufgabenheft Lektion 3

Existenzgründung & Unternehmensrechtsformen — Übungen im IHK-Klausurformat

Wirtschaftsfachwirt — 1.3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen · © Can Siebert · 2026

Selbstlernmaterial

## So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen, empfehlen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 4 und vergleichen. Ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Kapitel 2 (Übungen 45–53). Wegen der langen Pause bis Lektion 4 (27.02.2027) lohnt es sich, dieses Heft nach einigen Wochen ein zweites Mal zu bearbeiten.

## Inhaltsverzeichnis

|            |   |
|------------|---|
| 1 Aufgaben | 1 |
| 2 Lösungen | 4 |

## 1 Aufgaben

### Aufgabe 1 — Gründungsphasen (8 Punkte)

- (a) **Bringen** Sie die folgenden Phasen einer Unternehmensgründung **in die richtige Reihenfolge**: Orientierung — Festigung — Geschäftsidee — Konzeption — Umsetzung. (3 P.)
- (b) **Beschreiben** Sie kurz, was in der Konzeptionsphase und was in der Festigungsphase geschieht. (4 P.)
- (c) **Nennen** Sie einen Grund, warum die Zahl der Existenzgründungen in Jahren mit guter Arbeitsmarktlage tendenziell sinkt. (1 P.)

### Aufgabe 2 — Voraussetzungen der Existenzgründung (12 Punkte)

Frau Yilmaz, Konditormeisterin mit 12 Jahren Berufserfahrung, möchte sich mit einer eigenen Confiserie selbstständig machen.

- (a) **Nennen** Sie je drei persönliche Voraussetzungen, drei fachliche Kompetenzen und drei unternehmerische (kaufmännische) Kompetenzen, die Frau Yilmaz vor der Gründung prüfen sollte. (9 P.)
- (b) **Erläutern** Sie, warum die finanzielle Basis vor der Gründung realistisch geprüft werden muss. (3 P.)

### Aufgabe 3 — Businessplan (14 Punkte)

Frau Yilmaz benötigt für Ladenausbau, Maschinen und Anlaufphase rund 80.000 € Startkapital und möchte ihre Hausbank von der Finanzierung überzeugen.

- (a) **Erklären** Sie den Begriff Businessplan und **erläutern** Sie seine drei Funktionen (mit Adressaten). (5 P.)
- (b) **Skizzieren** Sie den Aufbau des Businessplans von Frau Yilmaz mit sechs inhaltlichen Bestandteilen und je einem Stichwort zum Inhalt. (6 P.)
- (c) **Nennen** Sie drei Teilpläne der Finanzplanung. (3 P.)

#### Aufgabe 4 — Fördermöglichkeiten (6 Punkte)

- (a) **Erläutern** Sie, wie Existenzgründer über die KfW gefördert werden können (einschließlich Hausbankprinzip). (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie den Gründungszuschuss: Träger, Zielgruppe und eine wesentliche Voraussetzung. (3 P.)

#### Aufgabe 5 — Personengesellschaften: richtig oder falsch? (10 Punkte)

**Beurteilen** Sie die folgenden Aussagen über Personengesellschaften und **stellen** Sie falsche Aussagen **richtig**:

- (a) Die Eigentümer haften unbeschränkt mit ihrem Betriebs- und Privatvermögen. (2 P.)
- (b) Bei Personengesellschaften handelt es sich um juristische Personen. (2 P.)
- (c) Die Gesellschaft selbst unterliegt der Einkommensteuerpflicht. (2 P.)
- (d) Die Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft. (2 P.)
- (e) Eine GbR entsteht nur durch notariellen Vertrag und Eintragung ins Handelsregister. (2 P.)

#### Aufgabe 6 — Kommanditgesellschaft (10 Punkte)

- (a) **Unterscheiden** Sie Komplementär und Kommanditist nach den Kriterien Haftung, Geschäftsführung und Vertretung. (6 P.)
- (b) **Erläutern** Sie zwei Rechte, die dem Kommanditisten trotz seines Ausschlusses von der Geschäftsführung zustehen. (2 P.)
- (c) **Begründen** Sie, warum sich die KG eignet, um Kapitalgeber zu gewinnen, ohne Führungsrechte abzugeben. (2 P.)

#### Aufgabe 7 — GmbH und UG (haftungsbeschränkt) (12 Punkte)

- (a) **Vervollständigen** Sie den Lückentext (8 Lücken):  
 Die GmbH ist eine \_\_\_\_\_. Für die Verbindlichkeiten steht als Deckung lediglich das \_\_\_\_\_, d. h. das \_\_\_\_\_, zur Verfügung. Es beträgt mindestens \_\_\_\_\_ €. Es können auch \_\_\_\_\_ bei der Gründung eingebracht werden. Die Geschäftsführung steht den Gesellschaftern offen, kann aber auch durch einen externen \_\_\_\_\_ erfolgen. Die Gewinn- und Verlustverteilung erfolgt im Verhältnis der Einlagen, wenn nichts anderes im \_\_\_\_\_ geregelt ist. Das Kontrollorgan der GmbH ist die \_\_\_\_\_. (8 P.)
- (b) **Nennen** Sie vier Besonderheiten der UG (haftungsbeschränkt) im Vergleich zur GmbH. (4 P.)

#### Aufgabe 8 — Organe der AG (9 Punkte)

**Stellen** Sie für die drei Organe der Aktiengesellschaft — Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung — jeweils die Zusammensetzung und die Aufgabe **dar**. (je 3 P.)

## Aufgabe 9 — Fallaufgabe: Welche Rechtsform passt? (19 Punkte)

Drei Gründungsfälle:

- **Fall A:** Zwei Ingenieurinnen wollen gemeinsam ein Unternehmen für die Entwicklung von Maschinenbau-Prototypen gründen. Das Geschäft ist technisch riskant (Gewährleistung, Produkthaftung). Beide bringen je 15.000 € mit, wollen beide die Geschäfte führen und ihr Privatvermögen schützen.
  - **Fall B:** Ein Handwerksmeister will seinen gut laufenden Betrieb vergrößern. Sein Onkel stellt 100.000 € zur Verfügung, möchte aber weder mitarbeiten noch unbeschränkt haften. Der Meister will die Geschäfte weiterhin allein führen und ist bereit, persönlich zu haften.
  - **Fall C:** Ein Familienunternehmen (Großhandel) sucht eine Rechtsform, die die organisatorischen und steuerlichen Vorteile einer Personengesellschaft bietet, bei der aber keine natürliche Person unbeschränkt haftet.
- (a) **Empfehlen** Sie für jeden Fall eine passende Rechtsform und **begründen** Sie Ihre Empfehlung jeweils anhand von mindestens drei Vergleichskriterien (z. B. Haftung, Geschäftsführung, Kapital, Gewinnverteilung). (12 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die rechtliche Konstruktion der in Fall C empfohlenen Rechtsform. (4 P.)
- (c) **Prüfen** Sie anhand der Firmengrundsätze, ob die Firma „Prototec Maschinenbau GmbH“ für Fall A zulässig wäre. (3 P.)

## 2 Lösungen

### Lösung Aufgabe 1 — Gründungsphasen

- (a) 1. Geschäftsidee — 2. Orientierung — 3. Konzeption — 4. Umsetzung — 5. Festigung.
- (b) *Konzeptionsphase*: Aus der Idee wird ein tragfähiges Konzept — der Businessplan entsteht (Marktanalyse, Standort, Marketing, Rechtsformwahl, Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplanung); Gespräche mit Kapitalgebern werden vorbereitet. *Festigungsphase*: Das junge Unternehmen konsolidiert sich am Markt — Ausbau des Kundenstamms, Sicherung der Liquidität, Professionalisierung der Abläufe, laufender Soll-Ist-Vergleich mit dem Businessplan und ggf. Nachsteuern.
- (c) Bei guter Arbeitsmarktlage finden potenzielle Gründer leichter eine sichere Festanstellung und verzichten auf das Gründungsrisiko (verstärkt durch Fachkräftemangel und demografische Entwicklung).

### Lösung Aufgabe 2 — Voraussetzungen

- (a) *Persönlich*: sich selbst Ziele setzen und konsequent verfolgen; Mut zum Risiko und Umgang mit Rückschlägen; Rückhalt der Familie und Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz; Disziplin im Umgang mit Geld (drei Nennungen genügen). *Fachlich*: Ausbildung/Berufserfahrung passen zum Vorhaben (Konditormeisterin: gegeben); Branchenkenntnis (Trends, Kundschaft, Wettbewerb); Bereitschaft, Defizite auszugleichen; Umgang mit branchenspezifischer EDV (Kassensystem, Warenwirtschaft). *Unternehmerisch/kaufmännisch*: Kenntnisse in Kalkulation, Buchführung, Steuern und Recht; selbstbewusstes, kontaktfreudiges Auftreten; Fähigkeit zu delegieren; Kreativität für die Weiterentwicklung des Unternehmens.
- (b) Finanzierungsmängel sind eine Hauptursache des Scheiterns junger Unternehmen: Wird der Kapitalbedarf (Investitionen, Anlaufverluste, private Lebenshaltung) unterschätzt oder fehlt Eigenkapital (Faustregel 15–20 %), droht schon in der Startphase Zahlungsunfähigkeit — unabhängig von der Qualität der Geschäftsidee.

### Lösung Aufgabe 3 — Businessplan

- (a) Der Businessplan ist die *schriftliche* Ausarbeitung zur Darlegung der Geschäftsidee, ihrer Realisierung und der daraus resultierenden Ergebnisse. Funktionen: (1) Er richtet sich v. a. an die *Geldgeber* (hier: die Hausbank) und künftige Geschäftspartner — Entscheidungsgrundlage für die Finanzierung. (2) Er ist ein Mittel für die Existenzgründerin, ihre Geschäftsidee *planmäßig* zu durchdenken. (3) Er dient als *Führungsgrundlage* für Mitarbeiter und Gremien im zu gründenden Unternehmen (später: Soll-Ist-Kontrolle).
- (b) (1) *Executive Summary* — Kurzfassung des Vorhabens; (2) *Geschäftsmodell/Geschäftsidee* — Confiserie mit handgefertigten Pralinen, Kundennutzen, Gründerprofil; (3) *Markt und Wettbewerb* — Zielgruppen, Standort, Konkurrenzanalyse; (4) *Marketing* — Sortiment, Preise, Vertriebswege, Werbung; (5) *Organisation und Rechtsform* — Personal, gewählte Rechtsform mit Begründung; (6) *Finanzplanung* — Kapitalbedarf 80.000 €, Finanzierung, Liquidität, Ertragsvorschau; ergänzend: Chancen und Risiken.
- (c) Z. B. Kapitalbedarfsplan, Investitionsplan, Finanzierungsplan, Liquiditätsplan, Umsatzschätzung/Ertragsvorschau (Rentabilitätsplan) — drei Nennungen genügen.

### Lösung Aufgabe 4 — Fördermöglichkeiten

- (a) Die staatliche KfW-Bank vergibt zinsgünstige Förderkredite für Existenzgründer (z. B. ERP-Gründerkredit „StartGeld“ bis 125.000 €). Der Antrag läuft nach dem *Hausbankprinzip* über die

eigene Geschäftsbank; die KfW refinanziert den Kredit und übernimmt einen großen Teil des Ausfallrisikos (Haftungsfreistellung), was die Kreditvergabe an Gründer erleichtert.

**(b)** Der *Gründungszuschuss* wird von der *Agentur für Arbeit* als Ermessensleistung an Empfänger von *Arbeitslosengeld I* gezahlt, die sich hauptberuflich selbstständig machen. Wesentliche Voraussetzung ist u. a. der Nachweis der Tragfähigkeit der Gründung durch eine fachkundige Stelle (z. B. IHK); gezahlt wird der bisherige ALG-I-Betrag plus eine Pauschale zur sozialen Absicherung.

### Lösung Aufgabe 5 — Personengesellschaften

**(a) Richtig.** Kennzeichen der Personengesellschaft ist die unbeschränkte, persönliche Haftung (bei der KG allerdings nur für den Komplementär).

**(b) Falsch.** Personengesellschaften sind *keine* juristischen Personen — Träger von Rechten und Pflichten sind (auch) die Gesellschafter persönlich.

**(c) Falsch.** Nicht die Gesellschaft, sondern die *Gesellschafter* versteuern ihren Gewinnanteil mit ihrer persönlichen Einkommensteuer.

**(d) Richtig.** Die KG ist eine Personengesellschaft mit zwei Gesellschaftergruppen (Komplementäre und Kommanditisten).

**(e) Falsch.** Die GbR entsteht durch *formfreien* Gesellschaftsvertrag (auch mündlich); ein Handelsregistereintrag ist nicht erforderlich (seit 2024 ist eine freiwillige Eintragung als eGbR ins Gesellschaftsregister möglich).

### Lösung Aufgabe 6 — Kommanditgesellschaft

**(a) Komplementär (Vollhafter):** haftet unbeschränkt, unmittelbar und gesamtschuldnerisch mit seinem gesamten Vermögen; ihm obliegen Geschäftsführung und Vertretung der KG. *Kommanditist (Teilhafter):* haftet nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (Einlage); von Geschäftsführung und Vertretung ist er ausgeschlossen.

**(b)** Der Kommanditist hat *Kontrollrechte* (Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher) und ein *Widerspruchsrecht* bei außergewöhnlichen Geschäften, die über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehen.

**(c)** Kapitalgeber können als Kommanditisten mit begrenztem Risiko (nur die Einlage) beteiligt werden, ohne dass sie Geschäftsführungs- oder Vertretungsbefugnisse erhalten — die Leitung bleibt vollständig beim Komplementär.

### Lösung Aufgabe 7 — GmbH und UG

**(a)** Die GmbH ist eine *Kapitalgesellschaft*. Für die Verbindlichkeiten steht als Deckung lediglich das *Gesellschaftsvermögen*, d. h. das *Stammkapital*, zur Verfügung. Es beträgt mindestens 25.000 €. Es können auch *Sacheinlagen* bei der Gründung eingebracht werden. Die Geschäftsführung steht den Gesellschaftern offen, kann aber auch durch einen externen *Geschäftsführer* erfolgen. Die Gewinn- und Verlustverteilung erfolgt im Verhältnis der Einlagen, wenn nichts anderes im *Gesellschaftsvertrag* geregelt ist. Das Kontrollorgan der GmbH ist die *Gesellschafterversammlung*. (Ergänzung: Ab 500 Mitarbeitern existiert zusätzlich ein Aufsichtsrat.)

**(b)** (1) Gründung ab 1 € Stammkapital möglich; (2) Sacheinlagen bei der Gründung unzulässig (Bareinzahlung in voller Höhe); (3) Pflicht zur gesetzlichen Rücklage: 25 % des Jahresüberschusses, bis 25.000 € erreicht sind (danach Umfirmierung zur GmbH möglich); (4) Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ muss ungekürzt geführt werden.

## Lösung Aufgabe 8 — Organe der AG

*Vorstand*: eine oder mehrere Personen — leitendes Organ zur Wahrnehmung der Geschäftsführung; leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung und vertritt sie nach außen. *Aufsichtsrat*: mindestens drei Mitglieder — Kontrollorgan; bestellt, überwacht und berät den Vorstand und prüft den Jahresabschluss. *Hauptversammlung*: die Aktionäre — beschließendes Organ; entscheidet u. a. über Gewinnverwendung (Dividende), Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat und Satzungsänderungen.

## Lösung Aufgabe 9 — Fallaufgabe Rechtsformwahl

**(a) Fall A: GmbH. Haftung:** Das riskante Prototypengeschäft spricht für die Beschränkung auf das Gesellschaftsvermögen — das Privatvermögen bleibt geschützt. *Kapital*:  $2 \times 15.000 \text{ €} = 30.000 \text{ €}$  übersteigen das Mindeststammkapital von 25.000 €. *Geschäftsführung*: Beide Gründerinnen können zu Geschäftsführerinnen bestellt werden. (Alternative bei knapperem Kapital: UG (haftungsbeschränkt); eine GbR/OHG scheidet wegen der unbeschränkten persönlichen Haftung aus.)

**Fall B: KG. Haftung/Leitung:** Der Meister wird Komplementär — er haftet persönlich (dazu ist er bereit) und behält Geschäftsführung und Vertretung allein. *Kapital*: Der Onkel wird Kommanditist: Er bringt 100.000 € ein, haftet nur mit dieser Einlage und ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen — genau sein Wunsch, weder mitzuarbeiten noch unbeschränkt zu haften. *Gewinnverteilung*: flexibel im Gesellschaftsvertrag regelbar.

**Fall C: GmbH & Co. KG. Haftung:** Keine natürliche Person haftet unbeschränkt. *Rechtsnatur*: Es bleibt eine Personengesellschaft (KG) mit deren organisatorischen und steuerlichen Eigenschaften (Einkommensbesteuerung auf Gesellschafterebene, flexible Vertragsgestaltung). *Leitung*: Die Familie steuert das Unternehmen über die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH.

**(b)** Bei der GmbH & Co. KG ist der einzige *Komplementär* (Vollhafter) keine natürliche Person, sondern eine GmbH. Diese haftet zwar unbeschränkt für die KG — aber ihrerseits nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Die Familienmitglieder sind *Kommanditisten* (Haftung nur mit der Einlage) und meist zugleich Gesellschafter der Komplementär-GmbH; die Geschäfte führt der Geschäftsführer der GmbH.

**(c)** Die Firma ist *unzulässig*: Der Rechtsformzusatz „GmbH“ verstößt gegen den Grundsatz der *Firmenwahrheit*, solange tatsächlich keine GmbH, sondern z. B. eine GbR oder OHG vorliegt. Zulässig wäre der Zusatz erst nach notarieller Gründung und *konstitutiver* Eintragung der GmbH ins Handelsregister B. Der Sach-/Fantasienamen „Prototec Maschinenbau“ selbst wäre unbedenklich (unterscheidungskräftig, nicht irreführend).

---

Weiterüben: Übungsband Betriebswirtschaft Kap. 2 (mit Lösungsteil) und das interaktive Quiz dieser Lektion.  
Nächste Lektion (Sa, 27.02.2027): Unternehmenszusammenschlüsse.